

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 824/2538

นางเนาวรัตน์ ธรรมสโรช

โจทก์

นางสิวลี ศุภพิพัฒน์

จำเลย

นางเนาวรัตน์ ธรรมสโรช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้นและทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบคำขึ้น ศาลทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่าเช็คพิพาททั้งสามฉบับเป็นเช็ค ที่มีมูลหนี้เป็น ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี โปรดมีคำสั่งรับ ฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนา คำร้อง แล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 197,031 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 187,500 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 69) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่าจำเลยได้กู้ยืม เงินโจทก์โดยได้ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระ ค่าดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า แต่จำเลยได้ชำระ เงินกู้ยืมครบถ้วน ก่อนเช็คพิพาทถึงกำหนดแล้ว เช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ แต่โจทก์ ฎีกาว่าเช็คพิพาทมีมูลหนี้มาจากค่าผลประโยชน์ที่โจทก์ช่วย ออกเงินค่าซื้อที่ดินไปให้ ก่อน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธ การจ่ายเงิน เช่นนี้เป็นการฎีกาได้เถียงในปัญหาข้อ

เท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่าจำเลยได้กู้ยืม
เงินโจทก์โดยได้ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระ ค่าดอกเบี้ยวล่วงหน้า แต่จำเลยได้ชำระ
เงินกู้ยืมครบถ้วน ก่อนเช็คพิพาทถึงกำหนดแล้ว เช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ แต่โจทก์
ฎีกาว่าเช็คพิพาทมีมูลหนี้มาจากค่าผลประโยชน์ที่โจทก์ช่วย ออกเงินค่าซื้อที่ดินไปให้
ก่อน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธ การจ่ายเงิน เช่นนี้เป็นการฎีกาได้เถียงในปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>